P U T U S A N

Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Adryan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl Kumis I No 33 Kel Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Siti Junaidah Hasibuan, SH., M.Kn dan Yani Syahputra SH masing-masing Advokat pada Lembaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bantuan Hukum AL-FATHANAN beralamat di Jalan Brigjen Abdul Manaf Lubis No 1A Kelurahan Helvetia Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024 surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 311/Penk.Pid/2024/PN Mdn tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 April 2024, No REG. PERKARA: PDM-144/Enz.2/04/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Andre Adryan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andre Adryan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 17 (tujuh belas) Amp berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

  Dipergunakan dalam berkas perkara M Idris;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sepanjang pemeriksaan yang dilakukan pihak Penyidik kepada Terdakwa tidak ada terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sementara dakwaan yang diuraikan enuntut Umum dalam surat dakwaan menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau dakwaan alternatif melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 91) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana seyogyanya saat diminta keterangan seharusnya terdakwa didbahkan Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak ada diminta keterangan saat ditahap penyidikan sementara keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan bukanlah keterangan terdakwa akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan telah ada sebelumnya sehingga terdakwa hanya diminta tandatangannya saja.;

Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya juga menyatakan seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa tidak terbukti sehingga dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal dakwaan Penuntut Umum maka Penasihat Hukum menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Adryan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Andre Adryan dari dakwan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP
3. Membebaskan terdakwa Andre Adryan dari tahanan;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Negara.

Atau,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwasanya dakwaan Alternatif kedua yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terlah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan demikian Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya sama dengan uraian pembelaaan sebagaimana yang telah diuraikan serta dipertimbangkan dalam surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa **Andre Adryan** bersama-sama dengan M. Idris (disidangkan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rawa II Gg. Sempurna Kel. Tegal Sari Mandala III Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi David H.E Manullang dan saksi T.S.R Marpaung, S.Sos (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa II Gg. Sempurna Kel. Tegal Sari Mandala III Medan Denai sering terjadinya transaksi jual beli narkotika, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Rawa tersebut para saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis ganja kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Andre Adryan dan M. Idris (disidangkan terpisah), lalu saksi Rio. T.S. R Marpaung, S. Sos memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan saksi Rio. T.S. R Marpaung, S.Sos menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian M. Idris memanggil Amrizal als Pak Am (DPO) yang berada diatas atap untuk menambah paket ganja yang akan diberikan ke saksi Rio. T.S.R Marpaung tersebut, pada saat M. Idris memanggil Amrizal als Pak Am, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. Idris, karena terdakwa dan M. Idris ditangkap Amrizal als Pak Am langsung melarikan diri, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan M. Idris dan ditemukan 17 (tujuh belas) amp berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, M. Idris beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 633/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 21,66 (dua puluh satu koma enam enam) gram milik **M. Idris dan Andre Adryan** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Andre Adryan** bersama-sama dengan M. Idris (disidangkan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rawa II Gg. Sempurna Kel. Tegal Sari Mandala III Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi David H.E Manullang dan saksi T.S.R Marpaung, S.Sos (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa II Gg. Sempurna Kel. Tegal Sari Mandala III Medan Denai sering terjadinya transaksi jual beli narkotika, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Rawa tersebut para saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa Andre Adryan dan M. Idris (disidangkan terpisah), lalu saksi Rio. T.S. R Marpaung, S. Sos memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan saksi Rio. T.S. R Marpaung, S.Sos menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian M. Idris memanggil Amrizal als Pak Am (DPO) yang berada diatas atap untuk menambah paket ganja yang akan diberikan ke saksi Rio. T.S.R Marpaung tersebut, pada saat M. Idris memanggil Amrizal als Pak Am, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. Idris, karena terdakwa dan M. Idris ditangkap Amrizal als Pak Am langsung melarikan diri, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan M. Idris dan ditemukan 17 (tujuh belas) amp berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, M. Idris beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 633/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 21,66 (dua puluh satu koma enam enam) gram milik **M. Idris dan Andre Adryan** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tanggal 29 Mei 2024 selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Eksepsi Penasihat Hukum Penuntut Umum telah memberikan tanggapan tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 April 2024 adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ini dengan perintah untuk menghadirkan saksi-saksi kepersidangan ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangan dan ditolak maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi kepersidangan dimana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keteranganya namun sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan Agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi David H.E Manullang

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan terhadap terdakwaAndre Adryan dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga ada menyalahgunaka narkotika;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan Tim menangkap terdakwa Andre Adryan dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) masyarakat ada memberikan informasi kepada pihak kepolisian yang menginformasikan ada sering terjadi transaksi jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari informasi dari masyarakat tersebut kemudian pimpinan saksi memberikan surat perintah untuk dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah adanya surat perintah dari pimpinan kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai, teman saksi yang bernama Rio menyamar untuk membeli narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang diterima lalu M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Amrizal Als Pak Am yang saat itu sedang berada diatas dengan mengatakan supaya membuat paket ganja yang akan diserahkan kepada teman saksi Rio yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah barang narkotika Ganja di pegang Terdakwa dan M Idris kemudian saksi bersama dengan Tim menangkap Terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi Amrizal Als Pak Am sebelumnya telah dikejar oleh saksi bersama dengan Tim sempat melarikan diri hingga tidak bisa tertangkap;
- Bahwa setelah terdakwa dan M Idris berhasil ditangkap kemudian saksi bersama dengan Tim membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi bersama dengan Tim, terdakwa mengakui bahwasanya ganja diperoleh terdakwa dari Pak Am;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Rio T.S.R Marpaung

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan terhadap terdakwaAndre Adryan dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga ada menyalahgunaka narkotika;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan Tim menangkap terdakwa Andre Adryan dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) masyarakat ada memberikan informasi kepada pihak kepolisian yang menginformasikan ada sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa dari informasi dari masyarakat tersebut kemudian pimpinan saksi memberikan surat perintah untuk dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah adanya surat perintah dari pimpinan kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai, saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang diterima terdakwa lalu M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Amrizal Als Pak Am yang saat itu sedang berada diatas dengan mengatakan supaya membuat paket ganja yang setelah paket akan diserahkan saksi langsung menangkap terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Pak Am yang oleh Tim sempat dikejar akan tetapi tidak berhasil ditangkap sehingga Pak Am hingga saat ini menjadi buronan pihak kepolisian;
- Bahwa setelah terdakwa dan M Idris berhasil ditangkap kemudian saksi bersama dengan Tim membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi bersama dengan Tim, terdakwa mengakui bahwasanya ganja diperoleh terdakwa dari Pak Am;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi M Idris

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam kapasitas Andre Adryan sebagai Tersangka sekaligus saksi juga pernah diperiksa sebagai kapasitas sebagai tersangka;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri baik sebagai saksi maupun sebagai tersangkan, saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan saksi maupun terdakwa karena diduga ada menyalahgunaka narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai saksi bersama dengan Terdakwa ada ditangkap anggota polisi karena ada menjual narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awal mula saksi dan Terdakwa ditangkap adalah pada tanggal sebagaimana disebutkan tadi ada seseorang datang kepada terdakwa untuk membeli ganja kemudian uang diterima Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah) yang setelah uang diterima terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada Pak Am yang saat itu ada diatas untuk menyediakan narkotika jenis ganja akan tetapi setelah ganja diserahkan tiba-tiba orang yang memesan ganja kepada terdakwa langsung menangkap terdakwa dan saksi sedangkan Pak Am sendiri melarikan diri;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa sudah sering menjual ganja bahkan terdakwa dan saksi juga pernah memakan ganja;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganja diperoleh dari Bapak Am dan setiap saksi maupun terdakwa berhasil menjual ganja akan mendapatkan komisi atas penjualan ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) Amp berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram dan Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa selain sebagai tersangkan telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, terdakwa juga ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan kapasitas sebagai saksi yang tersangkanya adalah M Idris;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik polri baik sebagai saksi maupun tersangka berita acara pemeriksaan ada dibaca lalu ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada menjual narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai yang saat itu datang orang membeli ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah kemudian setelah uang diterima terdakwa lalu M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Pak Am yang saat itu sedang berada diatas untuk membukus paket ganja namun pada saat ganja akan diserahkan tiba-tiba terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung ditangkap anggota kepolisian sedangkan Pak Am melarikan diri dan sampai saat ini tidak tertangkap;
- Bahwa setelah terdakwa dan M Idris ditangkap kemudian Anggota polisi membawa Terdakwa dan M Idris kekantor polisi;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polisi terdakwa mengakui kalau narkotika jenis Ganja diperoleh Terdakwa dari Pak Am;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ganja yang diperoleh terdakwa dari Pak Am adalah ganja yang akan dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa selain telah menjual narkotika jenis Ganja terdakwa dan M Idris (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah pernah mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menghadirkan Saksi A de Charge kedepan persidangan akan tetapi sebelum memberikan keterangan saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan Agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Erlia

- Bahwa kenal dengan Terdakwa akan tetapi antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Ibu Terdakwa dengan saksi saling mengenal;
- Bahwa selain saksi kenal dengan ibu terdakwa rumah saksi dengan rumah terdakwa berdekatan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Pak Am akan tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Am;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai saksi mendengar teriakan dari tetangga yang berteriak Terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada ditangkap;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan M Idris ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi sempat mengatakan kepada pihak kepolisian, tunggu sebentar pak saya mau panggilkan ibu Idris karena sedang sakit akan tetapi pihak kepolisian menyampaikan kepada saksi nanti saja datang kepolsek yang setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak mengetahui barang apa yang diamankan pihak kepolisian;

2. Saksi Dodi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kenal dengan Terdakwa akan tetapi antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Ibu Terdakwa dengan saksi saling mengenal;
- Bahwa selain saksi kenal dengan ibu terdakwa rumah saksi dengan rumah terdakwa berdekatan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Pak Am akan tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Am;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai saksi mendengar teriakan dari tetangga yang berteriak Terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada ditangkap;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan M Idris ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi sempat mengatakan kepada pihak kepolisian, tunggu sebentar pak saya mau panggilkan ibu Idris karena sedang sakit akan tetapi pihak kepolisian menyampaikan kepada saksi nanti saja datang kepolsek yang setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak mengetahui barang apa yang diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pihak kepolisian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan maka pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Denai pihak kepolisian melakukan penyamara untuk membeli narkotika jenis Ganja kepada terdakwa sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang diterima terdakwa lalu M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Amrizal Als Pak Am yang saat itu sedang berada diatas dengan mengatakan supaya membuat paket ganja yang setelah paket akan diserahkan Tim dari kepolisian langsung menangkap terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Pak Am sempat dikejar akan tetapi tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan kemudian Tim dari Kepolisian membawa Terdakwa dan M Idris (terdakwa dalam berkas terpisah) berikut dengan barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat dikantor polisi Tim ada melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui kalau narkotika jenis Ganja diperoleh terdakwa dari Pak Am;
- Bahwa terdakwa mengakui juga sudah sering menjual narkotika jenis Ganja kepada orang lain bahkan dari hasil penjualan Terdakwa ada diberikan komisi oleh Pak Am;
- Bahwa selain pernah menjual Narkotika jenis Ganja kepada orang lain Terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah pernah mengkonsusmsi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga sudah dapat dinyatakan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang - Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan teiapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata 'barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons),* yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons),* yakni subjek hukum ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibentuk oleh manusia berdasarkan Peraturan Perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Andre Adryan yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan David E Manulang dan Rio T Marpaung (masing-masing saksi adalah Anggota polisi pada Poltabes Medan) menerangkan pihak Polrestabes mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja kemudian atas informasi dimaksud pimpinan saksi mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan penyelidikan lalu saat dilakukan penyelidikan saksi bersama dengan Tim dari Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawa II Gang Sempurna Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai telah melakukan penyamaran dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan berpura-pura akan membeli Ganja lalu saksi Rio T Marpaung mengatakan kepada Terdakwa mau membeli ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang setelah uang diterima Terdakwa kemudian M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Amrizal Als Pak Am yang pada saat itu sedang berada diatas dengan mengatakan supaya membuat paket ganja yang setelah paket akan diserahkan saksi-saksi bersama dengan Tim dari kepolisian langsung menangkap terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Pak Am sempat dikejar namun tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti kemudian saksi-saksi dan Tim membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dimana dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa mengakui kalau Terdawa dan M Idris sudah sering menjual narkotikan jenis Ganja kepada orang lain dan setiap berhasil menjual ganja akan mendapatkan uang dari Pak Am selain itu Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa Ganja didapat dari Pak Am, bahkan Terdakwa dalam pengakuannya menerangkan pernah mengkonsumsi Ganja bersama dengan M Idris;

Menimbang, bahwa atas keteragan saksi-saksi diatas kepada terdakwa ada diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut bahkan pada saat persidangan berlangsung ketika ditanyakan tentang barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Amp berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram dan Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa menerangkan ganja didapatkan dari Pak Am sedangkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang anggota polisi yang saat itu akan membeli ganja kepada Terdakwa akan tetapi pada saat paket ganja akan diserahkan Tim dari Poltabes Medan langsung menangkap terdakwa dan M Idris (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Rio Marpaung selaku Anggota Polisi pada Poltabes Medan setelah mendapatkan surat perintah tugas melakukan penyelidikan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Ganja lalu saksi melakukan penyamaran dengan mendatangi terdakwa berpura-pua membeli ganja yang setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Ganja dimaksud lalu setelah uang diterima M Idris yang pada saat bersamaan langsung berkata kepada Pak Am yang saat itu sedang berada diatas untuk membungkus paket Ganja dan saat Ganja diserahkan saksi yang dalam penyamarannya langsung menangkap terdakwa dan M Idris sedangkan Pak Am oleh Tim dari Satuan Poltabes Medan sempat melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk diamankan serta dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang menerangkan Terdakwa sudah lama kenal dengan Pak Am bahkan Terdakwa mengakui juga dirinya bersama dengan M Idris (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara alternatif dimana dakwaan alternatif Kedua telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka mengenai dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di jatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana dalam pembelaannya menyatakan selama dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum bahkan berita acara penyidikan sebagaimana yang dibuat oleh Penyidik terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara tersebut bahkan Penasihat Hukum menyatakan semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti sehingga dengan tidak terbuktinya unsur-unsur Pasal dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut : bahwa terkait selama proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum ternyata setelah mempelajari bundel berkas perkara A Quo pihak Penyidik telah menunjuk Untung Hariono SH selaku Penasihat Hukum untuk mendapingi terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sedangkan mengenai berita acara pemeriksaan yang menurut Penasihat Hukum terdakwa tidak pernah diminta keterangan dan hanya menandatangani berita acara yang sudah ada sebelumnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Perkara A Quo merupakan perkara Split dengan perkara M Idris (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat M Idris diminta keterangan sebagai saksi untuk Andre Andria sebagai terdakwa telah menerangkan dirinya ada diminta keterangan dihadapan penyidik dan Terdakwa Adre Adryan juga ada diminta keterangan dihadapan penyidik bahkan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan telah dibenarkan oleh saksi demikian juga mengenai sebelum saksi dan terdakwa ditangkap polisi terlebih dahulu seseorang yang tak lain adalah polisi datang menyamar mendatangi Terdakwa untuk membeli ganja dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang setelah uang diterima terdakwa kemudian saksi M Idris berkata kepada Pak Am yang saat itu Pak Am ada diatas untuk menyediakan ganja akan tetapi setelah ganja dipegang saksi lalu pihak kepolisian menangkap saksi dengan Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka pembalaan Penasihat hukum yang menyatakan tidak ada dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan sangat tidak beralasan hukum dan karenannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwasanya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dengan alasan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum ternyata seluruh unsur pasal dakwaan penuntut umum telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangkan hukum diatas maka pembelaan penasihat hukum terdakwa sangat tidak beralasan hukum dan karenannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh pembelaan penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dan ditolak dan sepanjang pemeriksaan ini perlangsung Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 17 (tujuh belas) Amp berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram dan Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ADRYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRE ADRYAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 17 (tujuh belas) Amp berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram;
   - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

   Dipergunakan dalam berkas perkara M Idris;
6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan PHILLIP M SOENTPIET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA SITEPU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh PAULINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU,S.H, MH FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

PHILLIP M SOENTPIET, S.H.

Panitera Pengganti

RITA SITEPU, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)